

■ BRIKSSPACE

Conditions Générales de Vente

Dernière mise à jour 30/09/2026

Applicable aux formules publiées et sur mesure

PRESTATAIRE

M. Romain Lieutaud

BriksSpace

13 rue Ledru Rollin, 94200 Ivry-sur-Seine

SIRET 100 981 711 00011

Micro-entrepreneur, TVA non applicable (art. 293 B du CGI)

07 83 37 14 58

briksspace@gmail.com

SOMMAIRE

- 01 Objet et champ d'application
- 03 Obligations du Client
- 05 Délais d'exécution
- 07 Prestations complémentaires
- 09 Propriété intellectuelle
- 11 Droit de rétractation
- 13 Données personnelles
- 15 Force majeure

- 02 Devis et commande
- 04 Prix et paiement
- 06 Révisions et ajustements
- 08 Livraison
- 10 Responsabilité
- 12 Annulation
- 14 Médiation à la consommation
- 16 Droit applicable et litiges

01

Objet et champ d'application

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent les relations contractuelles entre BriksSpace et toute personne physique ou morale (ci-après « le Client ») souhaitant bénéficier des prestations de visualisation 3D immobilière et d'intérieur proposées par le Prestataire, que ce soit sous forme de formules présentées sur le site (Se Projeter, Projet Complet, Sur Mesure, option Du visuel au réel et formats ciblés) ou sous forme de prestations sur mesure définies au cas par cas avec le Client.

Le détail de chaque prestation, son contenu, son périmètre et ses modalités sont dans tous les cas précisés dans le devis accepté par le Client, qui seul fait foi et prévaut sur toute description générale figurant sur le site ou les supports commerciaux.

Les présentes CGV s'appliquent à l'exclusion de tout autre document, sauf conditions particulières convenues par écrit entre les parties. Le Client déclare en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve avant toute commande.

Elles s'appliquent que le Client soit un professionnel (agent immobilier, mandataire, architecte d'intérieur ou autre professionnel) ou un consommateur (particulier). Les clauses spécifiques à chaque catégorie sont identifiées comme telles.

02

Devis et commande

Toute prestation fait l'objet d'un devis gratuit, établi sur la base des informations et documents transmis par le Client (plans, photos, métrage, cahier des charges).

Le devis est valable **30 jours** à compter de sa date d'émission. Il devient définitif et vaut commande à réception :

- de son acceptation écrite (signature, mention « bon pour accord », ou validation par email), et
- du versement de l'acompte prévu à l'article 4.

Toute modification substantielle du projet après acceptation du devis fait l'objet d'un avenant ou d'un nouveau devis complémentaire. Est notamment considérée comme substantielle toute modification de la surface, de la configuration ou de la distribution des espaces, des ouvertures, des éléments architecturaux, des matériaux principaux, du mobilier ou toute demande nécessitant une reprise importante de la modélisation ou l'ajout de nouveaux espaces ou visuels.

03

Obligations du Client

Le Client s'engage à fournir dans les meilleurs délais tous les éléments nécessaires à la bonne exécution de la prestation : plans, mesures, photos de l'existant, références de style, cahier des charges, ou tout document utile.

Le Client garantit être titulaire des droits nécessaires sur les documents transmis (plans, photos) et autorise le Prestataire à les utiliser dans le cadre strict de la prestation commandée.

Le Client est responsable de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations transmises. Toute information, mesure, photographie, plan ou contrainte transmis tardivement, de manière incomplète ou modifié après le début de la production peut entraîner une modification du calendrier de réalisation et, lorsqu'il en résulte une reprise de production, faire l'objet d'une facturation complémentaire.

Toute modification demandée en cours de production est soumise aux dispositions de l'article 6 des présentes CGV.

Prix et modalités de paiement

Les prix sont indiqués en euros. Sauf mention contraire sur le devis, ils s'entendent nets, le Prestataire n'étant pas assujéti à la TVA (art. 293 B du CGI).

MODALITÉS

Un acompte de 30 % à la commande, valant confirmation ferme du projet et permettant le démarrage de la prestation sous réserve de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires à sa réalisation ;

- Le solde à la livraison des visuels définitifs, avant transmission des fichiers en haute définition ou des accès de navigation 3D.

Le paiement s'effectue par virement bancaire. Aucun escompte n'est appliqué en cas de paiement anticipé.

CLIENTS PROFESSIONNELS

Conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'une pénalité calculée au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de **40 €**, sans qu'un rappel soit nécessaire.

Délais d'exécution

Les délais de production sont indiqués dans le devis ou communiqués au Client en fonction de l'ampleur du projet et de la charge de travail du Prestataire.

Le délai commence à courir à compter de la réception de l'acompte et de l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de la prestation visés à l'article 3.

Tout retard dans la transmission des éléments nécessaires, toute demande de modification substantielle ou toute validation tardive du Client peut entraîner un report du délai initialement prévu.

Les demandes nécessitant une production prioritaire ou urgente peuvent faire l'objet d'une majoration tarifaire précisée dans le devis.

Un dépassement raisonnable du délai indicatif ne peut donner lieu à annulation de la commande ni à indemnisation, sauf faute manifeste du Prestataire.

Révisions et ajustements

Chaque prestation inclut un nombre défini de séries de modifications, précisé dans le devis.

Une série de modifications correspond à un ensemble cohérent de demandes transmis par le Client en une seule fois et portant sur la prestation initialement définie.

Les modifications incluses peuvent notamment porter sur le cadrage, la luminosité, l'ambiance, les matériaux, les couleurs, le mobilier ou certains éléments de décoration, dans la limite du périmètre défini au devis.

Toute demande entraînant une modification substantielle du projet initial, une reprise importante de la modélisation, l'ajout d'un nouvel espace ou d'un nouveau visuel non prévu au devis, ou dépassant le nombre de séries incluses, peut faire l'objet d'une facturation complémentaire.

Toute évolution du projet intervenant après validation d'un élément déjà produit est considérée comme une nouvelle demande et peut faire l'objet d'un devis complémentaire.

07 Prestations complémentaires

Toute prestation, modification ou production non prévue dans le devis initial peut faire l'objet d'un devis complémentaire soumis à l'acceptation du Client avant son exécution. Sont notamment concernés les nouveaux espaces, visuels supplémentaires, reprises importantes de modélisation, modifications substantielles du projet, animations, immersions, recherches spécifiques ou tout livrable supplémentaire demandé après validation du devis.

08

Livraison

Selon l'offre souscrite et les éléments prévus au devis, les livrables peuvent être transmis sous forme de fichiers numériques, lien de téléchargement, plateforme de partage, lien de navigation immersive, animation ou tout autre format convenu entre les parties. Les modalités d'accès et la durée de disponibilité des éventuels liens ou services immersifs sont précisées dans le devis lorsque nécessaire.

Le Client dispose d'un délai de **7 jours** à compter de la livraison pour signaler par écrit toute non-conformité manifeste avec le devis accepté. Passé ce délai, la prestation est réputée acceptée sans réserve.

09

Propriété intellectuelle et droits d'usage

Les visuels, rendus, plans et créations réalisés par BriksSpace sont des œuvres protégées par le droit d'auteur. Le Prestataire en reste l'auteur et titulaire des droits patrimoniaux.

À compter du paiement intégral de la prestation, le Client bénéficie d'un **droit d'usage** des visuels commandés, non exclusif, pour les besoins de la commercialisation, de la présentation ou de la communication liés au bien ou au projet concerné (annonces, supports commerciaux, réseaux sociaux, présentations investisseurs).

Ce droit d'usage ne constitue pas une cession des droits d'auteur. Sauf accord écrit contraire, le Client ne peut pas revendre, sous-licencier ou modifier substantiellement les visuels, ni les utiliser pour un autre bien ou projet que celui pour lequel ils ont été réalisés.

Le Prestataire conserve le droit de faire figurer les visuels réalisés dans son book, son site internet et ses supports de communication personnelle (portfolio, réseaux sociaux), sauf demande écrite et motivée du Client de s'y opposer pour des raisons de confidentialité liées au projet.

10

Responsabilité

Le Prestataire s'engage à exécuter sa prestation avec soin et selon les règles de l'art. Sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée, et est limitée au montant effectivement versé par le Client pour la prestation concernée.

Le Prestataire ne saurait être tenu responsable des conséquences liées à une information erronée ou incomplète transmise par le Client (mesures, plans, contraintes techniques).

Les visuels 3D constituent une représentation réaliste du projet à des fins de communication et d'aide à la décision ; ils ne remplacent pas un plan d'exécution technique ni un document contractuel de construction.

Droit de rétractation

Conformément à l'article L. 221-18 du Code de la consommation, tout Client consommateur ayant conclu un contrat à distance ou hors établissement dispose d'un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif, à l'aide du formulaire type joint en annexe.

Si le Client consommateur souhaite que l'exécution de la prestation commence avant l'expiration du délai de rétractation, il doit en faire la demande expresse.

Conformément à l'article L. 221-25 du Code de la consommation, en cas de rétractation après le début d'exécution de la prestation, le Client reste redevable du montant correspondant aux prestations réalisées jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter.

Lorsque la prestation est intégralement exécutée avant l'expiration du délai de rétractation, après demande expresse du Client et reconnaissance par celui-ci de la perte de son droit de rétractation, ce droit ne peut plus être exercé, conformément à l'article L. 221-28 du Code de la consommation.

Cette clause ne s'applique pas aux Clients professionnels agissant dans le cadre de leur activité, pour lesquels le droit de rétractation ne s'applique pas.

Annulation

Toute annulation de commande par le Client après versement de l'acompte entraîne la conservation de celui-ci par le Prestataire, sauf exercice valable du droit de rétractation prévu à l'article 11.

En cas de production déjà engagée au moment de l'annulation, les prestations effectivement réalisées et les éventuels frais engagés restent dus au prorata de leur avancement, sous réserve des dispositions applicables au droit de rétractation des consommateurs.

Protection des données personnelles

Les données personnelles collectées (nom, email, téléphone) via le site ou dans le cadre de la relation commerciale sont utilisées par BriksSpace exclusivement pour la gestion de la relation client (devis, suivi de commande, facturation) et ne sont ni cédées ni vendues à des tiers.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition sur ses données, exerçable par email à briksspace@gmail.com.

Médiation à la consommation

Conformément à l'article L. 612-1 du Code de la consommation, le consommateur, sous réserve de l'article L.612.2 du code de la consommation, a la faculté d'introduire une demande de résolution amiable par voie de médiation, dans un délai inférieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel.

LIEUTAUD ROMAIN EI a désigné, par adhésion enregistrée sous le numéro 19457/VM/2609 la SAS Médiation Solution comme entité de médiation de la consommation.

Pour saisir le médiateur, le consommateur doit formuler sa demande :

- Soit par écrit à : Sas Médiation Solution - 222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niois
- Soit par mail à : mediation@sasmediationsolution-conso.fr
- Soit en remplissant le formulaire en ligne intitulé « Saisir le médiateur » sur le site <https://www.sasmediationsolution-conso.fr>

Quel que soit le moyen de saisine utilisé, la demande doit impérativement contenir :

- Les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du demandeur,
- Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement chez Sas Médiation Solution, du professionnel concerné,
- Un exposé succinct des faits,
- Copie de la réclamation préalable,
- Tous documents permettant l'instruction de la demande (bon de commande, facture, justificatif de paiement, etc.)

Force majeure

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable d'un manquement à ses obligations en cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil.

Droit applicable et litiges

Les présentes CGV sont soumises au droit français.

En cas de litige, et à défaut de résolution amiable (y compris via la médiation prévue à l'article 14 pour les consommateurs),

- pour les Clients professionnels : au tribunal de commerce compétent du ressort du siège de BriksSpace ;
- pour les Clients consommateurs : aux juridictions compétentes selon les règles de droit commun.